

מסורת הש"ס

(א) ברכות לה: יומא ער, (ב) יומא שס בריכות י: מיר, (ג) סנהדרין ע: [נכירות מה:]; (א) [נציומא ונמיר ונסנהדרין ונכסירות לימא מלת ועבד וכן נכריתות ושס אימא למקדש לוקא ועי' מוס' שס ד"ה ונכנס], (ד) [פ"ג הי"ג], (ה) [בפרק שילקי: (ב) רש"י ד"ה ודלמא שבר: (א) ד"ה דה"ל למיר: (א) [דקדוש מט:]; כ"ג];

הגהות הב"ח

(א) גמ' מיא דטלוסו שילקי: (ב) רש"י ד"ה ודלמא שבר: (א) ד"ה דה"ל למיר:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה גמר ובי' והתניא דם שקדש. עי' חולין דף קכ ע"א ומנחת דף קכ ג"א דהקסא דס ואלכו חייב. ועי"ג. אה"כ ראווי דבירושלמי פריך עלה כן והתניא הקסא את הדס ואלכו חס יט טו חס חייב (מה עבד ליה ר' יונה הייט נהיהל ברייתא שבהא דמיט לא אוכל ולא משקה) מיט אוכל לטמא טומאת אוכלין מיט משקה לטמא ט"מ (ואה"כ מיט רחיה דשמיא בכלל אכילה) חור ר' יונה ופטר מהכא ונתנה בכל שאר תלוסא ובי' הכי הירושלמי טממו חור מזה הרהיב דנאמת יט לאומין בקסם ועי"ג: ד"ה בגין ובי' אפי' שתיה תרי דיבני. לא ידעמי דלמ' דשמה צ' וימני אף בשמה חד וימנא לחייב צ' דהא עבר משום שני שצוות וי"ע. גס לשטימייחן דף כד ע"א ד"ה אלא דדוקא נכפרס תלוסס וענניס אכל גלג אולג קסס אין תלוסס בכלל כיון דלחוריס לו מבכר מקרו לוחלגן שאין רלוסי ומנו דאין נצילות בכלל אלא נכמפרס. חס כן לימא לקויסמס דהכא דנסי דשמיא בכלל אכילה מ"מ כיון דככר נחלס נשמיא מכם נצטממו הרגשונה מקרי אין רלוין. ונכהרס לקויסמס נשטת לשטת רש"י ונכמן: ד"ה רלמא ובי' וכן משמע קצת לכאון. דף כו ע"ב. ועי' בתוס' שס ד"ה גמר:

רבינו חננאל

והא תירוש חמרא הוא וקרי ליה אכילה. מיכן ששתיה בכלל אכילה. ודחינן ודלמא זו האכילה אכילה עיי' אניגרון כלומר בתבשיל כגון ציקי קדירה. אניגרון מיא דסיילקא. אכסירגון מיא דכולהו סילקי. ואחינן מתבשל עמחן. ואחינן למיפשטמ מהא דכתיב ונתתה הכסף בנפשך בכל אשר תבואה נפשך וגו' ואימא דבילה קעילית. דתניא אכל דבילה קעילית ושתה רבש ונכנס למקדש ועבד חייב. אלא אימא שבר שבר מנויר דכתיב ביה מיין ושכר יויר חומין יין וחומין שכר לא ישתה. אביי מספא דקתינ שבועה

ודלמא על ידי אניגרון. שהוא מין מאכל כדתניא בתוספתא **דבילה** ‏^א הציאו לפניו אניגרון ואכסירגון ועליהן פלפלין שחוקים ורגילין לתת לתוכן יין כדתניא בתוספתא **דדמאי** או מרומת יין למוך אניגרון ואכסירגון: **מיא דסיילקא.** תבשיל של תרדין: **מיא דכולסו שנקי.** שלקות של ירק: **מידי דמשכר.**

כלומר דרך שכרות: (ג) **דלמא.** ושכר דקרא ללו איין קאי אלא דבילה קעילית קאמר שהיא משכרת. קעילית על שם מקומה: **אף אגן נמי סנינא.** דשמיא בכלל אכילה: **מתני' נמי דיקא.** דשמיא בכלל אכילה: **ודלמא למיפטר נפשיה מאחרנייתא קאמר.** אמאי קמני חייב על כל אחת ואחת דלמא האי דפריש להו לאו לאפושוי בשצוותא קאתי אלא למיפטר נפשיה בשצווה מדברים אחרים דאי אמר לא אוכל סתם הוה נאסר בכל האוכלים: **סל"ג.** שלא אוכל חטין ושעורים וכוסמין וכי אמר פת פת לחלק: **ודלמא לנוס.** כלומר אי אמר הכי הוה משמע שלא יהא כוסס חטין כמות שהן אצל הפת הוה אוכל: (א) **ס"ל למימר פת חטין ושל שעורין.** דכיון דלמר ושל אפת קאי: ודלמא

אלא אחת א"ל אביי אלא מאי שתיה בכלל אכילה אימא סיפא שבועה **שלא אוכל ושלא אשתה** ואכל ושתה חייב שתים כיון דאמר **שלא אוכל איתסר** ליה בשתיה כי אמר **שלא אשתה** אמאי חייב אילו אמר **שלא אשתה תרי** וימני מי מייחייב אמר ליה התם דאמר **שלא אשתה** והדר אמר **שלא אוכל** דשתיה בכלל אכילה איתא אכילה בכלל שתיה ליתא אבל אמר שבועה **שלא אוכל ושלא אשתה** ואכל ושתה מאי אינו חייב אלא אחת אי הכי ארתני רישא שבועה **שלא אוכל** ושתה אינו חייב אלא אחת אי הכי ארתני רישא שבועה **שלא אוכל** ושתה אינו חייב אלא אחת וכל שכן **שלא אוכל** להודיה אלא לעולם כדקתני **ושאני** הכא כיון דאמר **שלא אוכל** והדר אמר **שלא אשתה גלי אדעתיה** דהך אכילה דאמר אכילה היא אמר רב **אשי מתני' נמי דיקא** שבועה **שלא אוכל** ואכל אוכלין שאין ראויין לאכילה ושתה **מושקין** שאין ראויין לשתיה פטור הא ראויין חייב ואמאי הא שבועה **שלא אוכל** קאמר דלמא דאמר תרתי שבועה **שלא אוכל** שבועה **שלא אשתה:** שבועה **שלא אוכל** ואכל פת חטין כו': ודלמא למיפטר נפשיה מאחרנייתא קאתי הוה ליה למימר חטין ושעורין וכוסמין ודלמא לכום דהוה ליה למימר פת חטין ושעורין וכוסמין ודלמא פת חטין לאכול שעורין וכוסמין לכום דהוה ליה למימר פת חטין ושל שעורין ושל כוסמין ודלמא

דה"מ למיכתב צקר ולאן יין ושכר ומדכתב ד' פרטי שמא שזס דצר יש דלא הוה סגי צצ' פרטי והכא דריש שכר גופיה דלאיטריך ‏^א דאטי לפרט דלא הוה דבילה קעילית ואס תלמר ויכי הוה צעי התם למדרש צ"ת דשכר לדבילה קעילית ומה לריך לריבוי תיפוק ליה מכלל ופרט וכלל דהוי פרי מפרי וגידולי קרקע ועוד היכי מ"ל דהיינו דבילה קעילית הא משמע הכא דאי לאו שכר הוה דרשין שכר גופיה לדבילה קעילית וי"ל דהתם איירי בדבילה מעורבת במים ואפ"ה חשיב טפי מתמד שהחמיץ והכא בדבילה שאינה מעורבת וא"ת למה לי הכא ג"ש דשכר שכר תיפוק ליה דשמיא בכלל אכילה מדמרבין התם תמד משהחמיץ ואמר רחמנא ואכלת וי"ל דכיון דמרביו דביתי"ן נפקא מ"ל דאיכל ליה עיי' אניגרון דלא צעין מידי דמשכר אי נמי ואכלת לא קאי אריבויא מדע דלא קאי אקנקן ועור וגזיות וא"ת דלמא מיירי ציין קרוס ולהכי כתב ואכלת ויש לומר דדלמא לא חזי לאכילה אלא שורין אותו במים ושומין: **בְּי איצטריך לאשמועינן אבא ועשה בלאבא** כו'. וא"ת ודלמא היא גופיה אחא לאשמועינן דשמיא לאו בכלל אכילה וי"ל דא"כ ה"ל למיתני שצווה שלא אוכל ושמה פטור אצל השתא ליכא למידק מינה דאין שמה בכלל אכילה דאפי' הוה בכלל אכילה אינו חייב אלא אחת כמו אכל ואלו כהעלס אחד: **בגין דאמר שלא אשתה ושלא אוכל.** וא"ת א"כ מאי איריא אכל ושתה ‏^א אפי' שמה תרי וימני נמי דמיגו דחיילא שצווה בתרייתא לאכילה חיילא נמי אשמה דכה"ג אמר לקמן (דף ד:): גצי שצווה שלא אוכל תלוניס וחזר ואמר שלא אוכל תלוניס וענניס ויש לומר דחד מתרי פירכי נקט אי נמי כיון דלמר שצווה שלא אשתה צרישא גלי אדעתיה דכי אישתבע בתר הכי לאכילה גרידתא אישתבע ולצסוף מסיק אפי' אמר שצווה שלא אוכל תחלה גלי אדעתיה: **אבירא בבלא** שתיה **לא אמרי'.** וא"ת למנא דלעיל דמרבה דבילה קעילית ויליף לה בכריתות (דף יג: ושס) משכר לרצות שאר משכרין ואמר רחמנא אל תשת אלמא אכילה בכלל שמה וי"ל כיון דלאכילה היא עיקר סברא הוה דאל תשת משום שאר משכרין דמשקים כמביה א"ג שכר לא איירי אלא במשקין המשכרין כמו דבש וחלב ולהכי כתיב אל תשת ודבילה קעילית מרבין מסבגא מידי דהוי אהני: **דלמא לאיפטר נפשיה מאחרנייתא קא מיבויין.** וא"ת הא לא צעי למפטר נפשיה מאחרנייתא דאפי' אמר שצווה שלא אוכל סתם כיון שאין צלצו לאסור עצמו אלא צאלו המינים לא מיתסר באחרייא אע"ג דצעלמא' דברים שצלצ אינן דברים היינו היכא דצלצ סותר מה שמוציא צפוי אצל היכא דאין צלצן סותר הייין דברים ‏^א וכן משמע קצת לקמן ויש לומר דמ"מ מוזהו לעולם דלמיפטר נפשיה מאחרייא קבעי:

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כג.

והא תירוש חמרא הוא. והדלמר הנודר מן התירוש אסור בכל מיני מתיקה ומותר ציין צפרק בתרא דיומא (דף עו: ושס) פריך לה ומשני נגזרים הלך אחר לשון בני אדם: **גמרא שבר שבר** מנויר. וא"ת לר' יהודה דמחייב צאכל דבילה קעילית ונכנס למקדש ולא גמר שכר שכר מנויר מנ"ל דשמיא בכלל אכילה וי"ל דנפקא ליה מסבגא דקאמר לעיל אי נמי גצי מקדש דוקא לא גמר שכר שכר לפי שהכחוז תלה צטירוף הדעת כדכתיב (ויקרא י') להצדיל ולהורות ולפיכך סברא הוה קצת לרצות שאר משכרים אצל לענין מעשר יליף שפיר מנויר וכן משמע קצת דלאיצא דתנא דמחייב צאכל דבילה קעילית דהיינו רבי יהודה מסיק דגמר שכר שכר מנויר והשתא נמי לא תיקשה אדגמר שכר שכר מנויר יליף ממקדש דהתם שאני דסברא הוה כדפרשית אצל אין לפרס לחומרא מקשי' דהא כי ילפינן נמי מנויר ע"כ דבילה קעילית נקחת ככסף מעשר דהא פרי מפרי וגידולי קרקע הוה ועי"ל דר' יהודה יליף דשמיא בכלל אכילה כדיליף צירושלמי' מדכתיב וכל דס לא תאכלו ואי צשקרס ‏^א והתניא (תוספתא פ"ב דטהירות) דס שקרש אינו לא אוכל ולא משקה אלא כמו שהוא והמורה קראה אותו אכילה: **שבר** מנויר. וא"ת אמאי לא משני הכא לא מניא אמרת דשכר היינו דבילה קעילית דמיין אגב קנקנו נפקא כדאמר צפ' בכל מערבין (עירובין דף ס: ושס) דאי כתב רחמנא בשכר ה"א דבילה קעילית אין יין אגב קנקנו לא כתב רחמנא יין אגב קנקנו משמע כ"ש דבילה קעילית ואייתר קרא דשכר לתמד משהחמיץ ועי"ק דהיכי דריש התם מצבקר אגב עורו ומצנאן אגב גזמיה ומצניין אגב קנקן ומצשכר תמד משהחמיץ והא לריכי לפרס כדדרש התם מה הפרט מפורש פרי מפרי כו' וממה נפשך לריך תרי פרטי דאי כתב רחמנא צקר ה"א צעלי חייס אין גדולי קרקע לא ואי כתב ציין ה"א גדולי קרקע אין צעלי חייס לא דהכי מלרכינן צפ"ק דקדושין (דף י:.) גצי הענקה וי"ל דהתם מיימור דביתי"ן קדריש

במסרבה

אמינא היכא דתני פת הוא פת ממש. והיכא דלא תני פת אינו אסור אלא לכוס אבל הוא עשוי פת שרי כו'. ואסיקנא

עין משפט ונר מצוה

כ א
א מיי' פ"א מהלכות ביאת מקדש הלכה כ' סמג לאין ס':

תורה אור השלם

1. וְנִתְּתָה הַכֶּסֶף בְּנֶפֶשׁ בְּכָכֶר אֲשֶׁר תִּאָּמַר נִפְשְׁךָ בְּכָכֶר וּבִצְאָן וּבִיָּין וּבִשְׁכָּר וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאַלְךָ נִפְשְׁךָ וְאַבְלָתָ שֵׁם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְשִׁמְחַת אֶתָּה וְבִיתְךָ: דברים יד כו
2. מִיָּין וְשְׁכָר יוֹיֵר חֲמִין יִין וְחֲמִין שְׁכָר לֹא יִשְׁתָּה וְכָל מִשְׁרַת עֲנָבִים לֹא יִשְׁתָּה וְעֲנָבִים לְחִים וְיִבְשִׁים לֹא יֵאבְּלוּ: במדבר ו ג

מוסף רש"י

אניגרון. מין מאכל שותפין בו יין ונכמה מקומות שניט בתוספתא אניגרון ואכסירגון שטמין בו יין ושמן (יומא עו.). מיא דסיילקי. מים ששלקו בנחן תרדין (שם וברכות לה:). מיא דכולהו שלקי. כל מיני ירק שלקו (ברכות לו:) של שאר מיני ירקין (יומא שם). מירי דמשכר. ואין שכרות דךך אכילה (שם). אבל דבילה קעילית. הגדילה צלמוז מקוס ומשכרת כיון (בברכות מה:). קעילית, שס מקוס (יומא שם). חייב. משום שכר אל תשת (שם עו:). חייב מלקות, כר' יהודה מוקמינן לה צפרק אלמו לו בכריתות (יג:) דקאמר התם על שאר משכרין כאזהרת דלל תשת (בברכות מה:) ונכסן עסקין (סנהדרין עא:).

רבינו חננאל (הבשץ)

באכילה ושתיה כי הדור אמר שלא אשתה מי חיילא שבועה אחריתי עליה. אילו אמר שלא אשתה שלא אשתה ושתה מי חייב תרתי. ופריך רבא מתני' כגון דאמר שלא אשתה (שלא אשתה) והדר אמר לא אוכל דכיון דאקדמיה לשתיה קמי אכילה לא אמרי' אכילה בכלל שתיה היא כו'. ואסיקנא אלא לעולם כדקתני' (א) וסיפא כגון דאמר שבועה שלא אוכל והדר אמר שבועה שלא אשתה דכיון דהדר אמר שלא אשתה גלי דעתיה דהא לא אוכל דנשבע עליה אכילה גרידא היא: א"ר אשי אף אגן נמי שבועה שלא אוכל פת חטים פת שעורין פת כוסמין ואכל חייב על כל ראוין כו' ולא עמדו: שבועה שלא אוכל פת חטים פת שעורין פת כוסמין ואכל חייב פת אחת ואחת. ואקשינן ודלמא האי דפריש פת חטים פת שעורין ופת כוסמין למיפטר נפשיה מפת דוחן ופת שיפון ופת שכולת שועל וכיוצא בו. ודחי' א"כ הוה ליה (לתנא) לומר פת חטים ושעורין וכוסמין פת פת למה לי. ודחי' אי לא תנא בכל אתר ואתר הוה

^[1] נראה דל"ל דקתני סיפא דלמר שצווה שלא אוכל ובי'